

Dengan demikian, *stressing point*-nya bukan pada terjadinya perjanjian, tetapi pada dampak kenaikan harga yang tidak wajar yang berimbas pada merugikan masyarakat banyak. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi *yuridu an yughliya* (keinginan mengelabui masyarakat dengan tujuan mendapatkan harga paling tinggi), dapat digunakan analisis harga di pasar dengan tools ekonomi. Jika asumsi harga dan ketersediaan CPO itu relatif stabil yang harusnya menjadikan harga minyak goreng stabil (tidak naik), tetapi kenyataannya justru sebaliknya (harga terus naik), kondisi ini sudah termasuk dalam unsur monopoli dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah menghendaki adanya hubungan yang proporsional antara negara dan masyarakatnya (rakyat dan pengusaha). Di satu sisi, negara berkewajiban untuk memberi pasar bebas bagi para pengusaha untuk melakukan perdagangan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam satu tarikan napas, negara juga wajib menjaga stabilitas dan memenuhi kebutuhan rakyatnya—terutama kebutuhan pokok—dari tindakan-tindakan yang monopolistik.

Ternyata, larangan Rasulullah Saw. terhadap perilaku kartel dalam perdagangan pada saat itu masih sangat relevan untuk dikontekskan saat ini. Selalu terjadi praktik kartel di dunia perdagangan yang menjadi ciri masyarakat Kota Mekah dan sekitarnya. Oleh karena itu, aturan kartel telah dibuat Rasulullah Saw. dalam rangka menjaga persaingan usaha di antara pelaku usaha dan menjaga kerugian yang diderita oleh konsumen. Wallahualam. []